



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Deliberazioni N° 3 21.04.2024	OGGETTO <i>Schema di convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria comunale – Approvazione.</i>
---	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

L'anno **2024** Addì **21** Del mese di **Aprile**
Alle ore **11:00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta ordinaria - I convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Consigliere	SI
3	CACCIA	Francesco Guerino	Consigliere	SI
4	TALOTTA	Rosetta	Consigliere	SI
5	MERCURIO	Paolo	Consigliere	SI
6	ALOISE	Alessandro	Consigliere	NO
7	ROTUNDO	Francesco	Consigliere	NO
8	PRIMERANO	Antonio	Consigliere	SI
9	VECCHIO	Giuseppe	Consigliere	SI
10	MESORACA	Oldani Rocco	Consigliere	NO
11	ZOFREA	Vincenzo	Consigliere	NO
12	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	NO
13	FACCILOLO	Giuseppe	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Paolo Mercurio il
quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e
legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Rilevato pertanto che:

- le procedure per l'affidamento in oggetto devono comunque essere "ad evidenza pubblica" e devono rispettare "i principi della concorrenza";
- si deve escludere pertanto la possibilità di un affidamento diretto nel caso in cui l'ammontare del contratto sia inferiore alla soglia individuata dal Codice dei contratti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
- b) fornire direttive in merito all'espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che l'art. 14, c.14, D.Lgs. n. 36/2023 dispone:

"14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

(...) b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione; (...);

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che, in merito alla procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto tesoriere e ad ogni altro adempimento connesso alla gara, provvederà con proprie determinazioni il Responsabile del Servizio finanziario mediante la procedura di gara di cui all'art. 50, c. 1,

lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, viene prevista la possibilità di procedere tramite:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

lett. e), D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, viene prevista la possibilità di procedere tramite:

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 36/2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024-2027, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge¹;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2024-2027, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del **21/04/2024**

Delibera n. 3

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Mercurio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

.II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì **15 MAG. 2024**

